CONSTITUTION DE LA CONFÉDÉRATION DES CERCLES

Version : V.40
Nature : texte fondateur suprême de la Confédération des Cercles

Art. 0 — Finalité

0.1. La Confédération des Cercles naît de la conscience que l’accumulation illimitée, la propriété exclusive des ressources vitales et la croissance indéfinie sur une planète finie ont contribué à des crises écologiques, sociales et existentielles qui ne sont plus soutenables. La Confédération poursuit la survie, la dignité et la possibilité d’épanouissement de toute forme de vie par un changement radical du modèle d’organisation commune.

0.2. La Confédération n’est pas un État-nation et ne se fonde pas sur des frontières politiques ou sur des identités ethnoculturelles traditionnelles. Elle a une vocation globale et planétaire et est ouverte à l’humanité entière, sans distinction d’origine ou de provenance géographique. Elle promeut la coopération entre les communautés et la recomposition du rapport entre les êtres humains et la biosphère.

0.3. La Confédération se fonde sur la suffisance, la garde commune des ressources, la contribution communautaire, l’accès selon les besoins réels, la technologie ouverte et la justice réparatrice.

0.4. En cas de doute d’interprétation ou de conflit entre une disposition de la Constitution et ses finalités, les finalités du présent article prévalent, sauf contradiction avec le Noyau inviolable visé à l’article 37.4.

TITRE I — PRINCIPES FONDAMENTAUX

Art. 1 — Personnalité juridique et droits inviolables

1.1. Tout être humain est sujet de droit dès sa naissance. Tout être sensible est titulaire d’une protection.

1.2. Tout être humain qui acquiert le statut de membre confédéré a droit à :

a) un logement d’usage individuel ou familial, inviolable dans les limites fixées par la Constitution ;

b) la subsistance matérielle, comprenant l’alimentation, l’eau potable et l’énergie de base ;

c) les soins de santé, l’instruction et la connectivité ;

d) un Nœud-IA personnel.

1.3. Les droits de l’alinéa 1.2 sont garantis inconditionnellement à chaque membre, sauf ce que prévoient les articles 1.3-bis, 4.8 et 7.3-bis. À qui n’est pas membre s’applique l’article 4.9. À quiconque se trouve sur le territoire sous la garde d’un Cercle restent garantis en tout cas l’eau potable, les soins d’urgence vitale et la protection des mineurs.

1.3-bis. Pour les infractions de Degré 5 ou 6 qui portent gravement atteinte à l’intégrité physique ou sexuelle, le Code de la justice réparatrice peut prévoir, en cas de récidive constatée par décision définitive du Tribunal de garantie, la déchéance du statut de membre et l’application du Confinement de haute sécurité ou de l’Éloignement définitif des Cercles concernés. Le Confinement n’a pas de durée prédéterminée, mais il n’est pas perpétuel : il dure tant que persiste un danger concret et actuel, constaté au moyen d’un réexamen périodique. L’Éloignement définitif ne prive pas la personne des garanties vitales de l’article 30.4 ni de la possibilité de vivre dans un autre Cercle disposé à l’accueillir ou au moyen d’un Pacte de cohabitation autonome. Relèvent notamment des faits pertinents les violences sexuelles, les abus sexuels sur mineurs, l’homicide volontaire et la torture. Restent toujours interdits la peine de mort, la torture et tout traitement inhumain ou dégradant. Les conditions, les garanties et les procédures sont régies exclusivement par le Code de la justice réparatrice, dans le respect des garanties minimales impératives prévues par la Constitution.

Pour les faits de Degré 4 contre les garanties communes ou les biens communs, le Code de justice réparatrice peut prévoir, en cas de récidive constatée par une décision définitive, seulement la déchéance du statut de membre et l'Éloignement définitif des Cercles concernés. Les cas et les mesures prévus par le présent alinéa ne peuvent pas être étendus.

Art. 2 — Fondement matériel et coresponsabilité

2.1. Le travail n'est pas une marchandise : il est une contribution à la vie commune.

2.2. Les droits visés à l'article 1 sont garantis à chaque personne selon l'article 1.3 : ils ne dépendent ni des heures accomplies ni des CdR, et le refus de la CBO n'a d'incidence sur eux que dans le cas de l'article 7.3-bis. Leur garantie matérielle dépend de la contribution collective, organisée selon les institutions suivantes, régies par le Titre III :

a) la Contribution de base obligatoire (CBO), en tant que part du travail socialement nécessaire ;

b) la Contribution de reconnaissance (CdR), en tant que reconnaissance de la valeur générée.

2.3. La Confédération se fonde sur l'interdépendance matérielle : la production est organisée collectivement selon les capacités disponibles et l'usage est garanti en fonction des besoins réels. Si une communauté interrompt la production, la disponibilité matérielle de biens ou de services peut diminuer pour tous ; les droits inviolables restent juridiquement intacts et les garanties vitales doivent être préservées. La CBO n'est pas le prix des biens ou des services pris un à un : personne ne les obtient en échange des heures accomplies et l'usage reste proportionné aux besoins réels. La CBO est la contribution minimale que toute personne adulte apte doit à la Communauté comme condition de l'appartenance, et elle est l'expression de la coresponsabilité collective. Le refus persistant et injustifié de la CBO ne peut entraîner la cessation du statut de membre que dans le cas et avec les garanties de l'article 7.3-bis. La maladie, le handicap, l'âge, la grossesse, l'objection de conscience et les autres empêchements, exemptions et justifications reconnus par la Constitution et par les Codes ne constituent jamais un refus.

Art. 3 — Régime des biens

3.1. Sont Biens communs inaliénables et hors commerce, confiés à la garde des Cercles : la terre, l'eau, l'air, les sources d'énergie, les moyens de production industrielle, les infrastructures de réseau, la connaissance, le code génétique naturel, les Nœuds-IA de Communauté et de Cercle, les Entrepôts et tout autre bien qualifié de commun par la Constitution ou par les Codes fédératifs.

3.2. Sur les Biens communs est reconnu le droit d'usage personnel, familial ou communautaire. Tout acte de vente, de location ou d'hypothèque d'un Bien commun est nul.

3.3. Sont Biens d'usage personnel l'habitation principale, tant qu'en dure la propriété d'usage au sens de l'article 10.2, les effets personnels et les outils de travail individuel garantis à chacun. Leur régime suit l'article 10.

3.4. Sont Biens de consommation ceux qui sont gérés par les Entrepôts communs et approvisionnés par la logistique fédérée, avec l'appui des IA de Communauté et de Cercle, en fonction des besoins réels. Le prélèvement s'effectue sans médiation monétaire, selon le besoin, la disponibilité et la capacité de charge, avec l'appui consultatif de l'IA de Communauté prévu à l'article 10.5.

3.5. L'argent est aboli. La CdR, également appelée par usage Crédit de gratitude, est un instrument personnel de reconnaissance et donne un accès limité à des biens et services non essentiels. Elle n'est pas une monnaie, n'est pas accumulable, transférable ou transmissible par succession de manière illimitée et ne peut pas être utilisée pour acquérir ou conditionner les droits de l'article 1.2. Le régime de la CdR figure au Titre III, article 8.

3.5-bis. Tant qu'il existe des acteurs extérieurs à la Confédération, et dans les seuls rapports avec eux, les Cercles peuvent détenir et employer des moyens de paiement extérieurs exclusivement par l'intermédiaire de

Caisses communes, conformément au Code des relations extérieures et au Code de la transition. Ces moyens ne circulent pas entre les membres, ne donnent pas accès aux Entrepôts communs et ne peuvent pas être accumulés au-delà de ce qui est nécessaire aux finalités délibérées.

3.5-ter. Pendant la même période, les revenus et les patrimoines qu'une personne détient hors de la Confédération restent à sa disposition, aux conditions du Code des relations extérieures. Ils ne confèrent aucun avantage dans l'accès aux Biens communs, aux Entrepôts, à la CdR ou aux décisions et ne peuvent pas être employés entre les membres pour acquérir des biens, du travail ou du consentement. Qui les perçoit contribue dans une mesure proportionnelle aux dépenses extérieures communes. Lorsque la Confédération comprend l'humanité entière, il n'existe plus ni revenus extérieurs ni moyens de paiement et les Caisses communes sont fermées.

3.6. Au décès de la personne, les effets personnels, les vêtements et les outils de travail individuels sont destinés en priorité au Cercle 0 d'appartenance, tel que défini à l'article 5.1, lettre a), ou aux personnes que la personne elle-même a désignées avant son décès, dans les limites fixées par le Code de la contribution et des Entrepôts.

3.7. L'habitation d'usage individuel visée à l'article 1.2, lettre a), n'est pas transmissible par succession. Elle revient à la disposition de l'Entrepôt et de la planification du logement du Cercle 1 pour être attribuée selon les besoins réels, en préservant la continuité du logement des cohabitants appartenant au même Cercle 0.

3.8. Les outils de travail et les biens matériels hautement spécialisés qui ne sont pas réutilisés au sein du Cercle 0 sont apportés à l'Entrepôt commun du Cercle 1 pour être redistribués selon les besoins.

3.9. Les mémoires numériques et les œuvres artistiques ou intellectuelles de la personne décédée, séparées du Nœud-IA personnel à réinitialiser en application de l'article 21.5, sont conservées dans les Archives ouvertes de la Communauté. Elles entrent dans le domaine public, sauf disposition contraire expresse prise de son vivant et sans préjudice des droits des tiers.

3.10. Chaque génération a le devoir impératif de préserver les ressources naturelles, la biodiversité et la stabilité écologique au bénéfice des générations futures. Toute activité qui compromet l'habitabilité de la planète est interdite.

TITRE II — ARCHITECTURE INSTITUTIONNELLE

Art. 4 — Système des Cercles fédérés

4.1. L'organisation de la Confédération est fédérée, acéphale et fondée sur la subsidiarité horizontale. L'unité souveraine est la Communauté de base.

4.2. Aucun Cercle n'exerce de pouvoir hiérarchique sur un Cercle inférieur. Les Cercles supérieurs ont exclusivement les compétences attribuées par la Constitution, parmi lesquelles la coordination, l'interopérabilité, la garantie, l'instruction et la gestion de fonctions supralocales. Ils ne disposent pas d'un pouvoir général de commandement sur la Communauté de base.

4.3. L'autorité est fonctionnelle et temporaire. Les charges de coordination sont attribuées par tirage au sort parmi des volontaires aptes, ont une durée limitée et ne sont pas renouvelables consécutivement.

4.4. L'exercice professionnel et permanent de la politique est interdit. En particulier :

a) nul ne peut exercer des fonctions de coordination, de porte-parole, de facilitation d'assemblée, de garantie ou de représentation extérieure pendant plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs ou plus de cent quatre-vingts jours au total sur une période de trois cent soixante-cinq jours ;

b) la réattribution immédiate de la même fonction ou d'une fonction analogue dans le même Cercle n'est pas permise. Entre deux mandats doivent s'écouler au moins douze mois d'activité exclusive en CBO ordinaire ;

c) les partis, les courants stables, les listes permanentes et les structures qui accumulent de façon continue

des délégations, des ressources ou du consentement sont interdits ;

d) la candidature personnelle est interdite. Les charges sont attribuées par tirage au sort parmi des volontaires aptes qui ont accompli la CBO et la formation spécifique. Chaque volontaire peut refuser la charge ;

e) la charge ne donne droit ni à la CdR, ni à des privilèges, ni à un accès préférentiel aux Biens communs ; le temps nécessaire à son exercice est comptabilisé dans la CBO ;

f) la violation du présent article constitue une infraction de Degré 4 pour usurpation du pouvoir commun.

4.4-bis. Les fonctions techniques des Conseils visés à l'article 6.5 ne sont pas des fonctions de coordination au sens de l'alinéa 4.4, lettres a) et b), et suivent la durée et la rotation fixées à l'article 6.5. Les lettres c), d), e) et f) de l'alinéa 4.4 restent applicables.

4.5. Une communauté extérieure qui souscrit aux règles fondamentales de la Confédération, c'est-à-dire aux Titres I, IV, V et VII, aux articles 19.1, 21, 30.1, 30.2 et 36.1 et au Noyau inviolable de l'article 37.4, peut demander son adhésion à la Confédération de l'une des deux manières suivantes : comme Communauté associée, qui conserve son propre ordre interne, ou en adoptant aussi les Codes fédératifs. Les autres règles de la Constitution et des Codes qui régissent la gestion interne, comme le CBO, le CdR, les Entrepôts, les organes et les assemblées internes et la justice pour les conflits internes, sont des outils à la disposition des Communautés : la Communauté associée n'est pas tenue de les adopter si elle respecte les règles fondamentales et garantit, à la frontière avec les Cercles supérieurs, l'équivalence régie par le Code des relations extérieures. Pour la Communauté associée, les organes de la Communauté de base nommés par les règles fondamentales peuvent être remplacés par des organes de son ordre interne qui en exercent les fonctions avec les mêmes garanties ; à défaut, la fonction est exercée par l'organe correspondant du Cercle intermédiaire ou par un organe partagé, selon le Code des relations extérieures. L'équivalence comprend en tout cas les droits de chaque personne, avec le recours aux organes communs de garantie, l'inventaire et le Solde dans le format commun, une part de travail pour les fonctions communes comptée pour l'ensemble de la Communauté, des personnes sur les listes de tirage au sort des organes communs, le vote individuel et secret de chaque membre dans les Assemblées générales, les standards communs des biens échangés et le transit et l'hospitalité des membres des autres Communautés. La Communauté associée peut accueillir de façon stable, selon son propre ordre interne, des personnes qui y vivent sans adhérer : elles sont à sa charge, sans prélèvements dans les Entrepôts communs ni dans les outils communs de la Confédération, sous réserve des garanties des articles 1.3 et 15.2, ne votent pas dans les Assemblées générales, ne figurent pas sur les listes de tirage au sort des organes communs, conservent les garanties de l'article 1.3 et sont comptées dans la part de travail pour les fonctions communes ; la limite de l'article 4.9, lettre b), et l'article 4.9-ter ne s'appliquent pas à elles, aux conditions fixées par le Code des relations extérieures. La Communauté associée peut adopter à tout moment des outils déterminés des Codes et, lorsqu'elle utilise un outil commun, elle en suit les règles. Le Cercle intermédiaire de référence vérifie uniquement les protocoles d'interopérabilité technologique et logistique et, pour la Communauté associée, l'équivalence à la frontière et le respect des règles fondamentales. La vérification ne peut pas introduire d'appréciations politiques ou idéologiques allant au-delà des exigences constitutionnelles et ne peut pas exiger de changements de la vie interne de la communauté autres que ceux nécessaires au respect des règles fondamentales, qui sont convenus dans un Plan de raccordement assorti de délais déterminés.

4.6. Chaque Cercle 1 conserve le droit de se retirer de la Confédération par une délibération approuvée à la majorité des trois quarts des ayants droit au vote. La présente disposition constitue un régime spécial par rapport à l'article 35.1.

4.7. Le retrait comporte :

a) la résiliation de l'intégration au Réseau fédéré et aux Entrepôts communs selon des modalités techniques convenues ;

b) la restitution ou la compensation convenue des biens d'infrastructure et énergétiques appartenant aux Cercles 2 ou 3 et situés sur le territoire de la communauté qui se retire ;

c) le maintien des garanties de transit et des droits visés à l'article 1.2 pour les personnes résidant dans la

communauté qui se retire et qui choisissent de conserver le statut de membres confédérés.

4.8. Toute personne peut déclarer à tout moment qu'elle n'appartient plus à la Confédération. La déclaration entraîne la cessation du statut de membre et des droits politiques, de l'accès ordinaire aux Entrepôts communs, à la CdR, aux Nœuds-IA de Communauté, aux services confédérés et aux prestations réservées aux membres, sans préjudice du régime des articles 4.9 et 4.9-bis. La personne conserve les Biens d'usage personnel légitimement détenus et peut demander à tout moment à être réadmise. La réadmission ne peut pas être refusée, sauf si les conditions de l'article 1.3-bis sont réunies.

4.9. La personne non confédérée a droit :

a) au transit sur le territoire sous la garde d'un Cercle pendant soixante-douze heures au maximum, avec garantie d'eau potable et de soins d'urgence vitale, sans accès ordinaire à l'Entrepôt ;

b) à l'hospitalité temporaire en application de l'article 12, pour une durée maximale non prorogeable de quatorze jours, avec une CBO en mobilité lorsque cela est compatible avec la situation de la personne, sauf ce que prévoit l'article 4.5 pour les Communautés associées ;

c) à la résidence stable au moyen d'un Pacte de cohabitation autonome avec le Cercle 1 sur le territoire duquel elle réside ou avec un autre Cercle 1 disponible. Le Pacte est un droit : il ne peut pas être refusé à qui en accepte les conditions. Si la capacité de charge du territoire, documentée, ne le permet pas, le Cercle 2 détermine sans retard un autre lieu d'installation.

4.9-bis. Par le Pacte de cohabitation autonome sont confiées à la personne ou à son foyer, en garde d'usage, une parcelle de terre et, lorsqu'elle est disponible, une habitation suffisantes pour l'autosuffisance, dans les limites de la capacité de charge. La parcelle reste un Bien commun inaliénable au sens de l'article 3 et retourne à la garde du Cercle à la fin de l'usage. Le Pacte prévoit le respect des contraintes écologiques, du statut des animaux et du désarmement visé à l'article 16, l'accès à l'eau et aux soins d'urgence, l'absence de prélèvements ordinaires dans les Entrepôts et les modalités de l'éventuel échange d'excédents réels, sans profit. À la personne qui a cessé d'être membre en application de l'article 7.3-bis, tant qu'elle n'est pas réadmise, la parcelle est confiée avec l'accès à l'eau nécessaire, sans habitation, même si une habitation est disponible, et sans outils ni autres biens de la Communauté ; la personne peut y construire un abri par ses propres moyens. Les droits des mineurs visés à l'article 26 restent intacts, y compris l'accès aux soins et à l'apprentissage.

4.9-ter. Sauf ce que prévoient l'article 4.5 pour les Communautés associées et l'article 26.5 pour les mineurs, à qui réside de façon stable sans Pacte et sans contribution, le Pacte de cohabitation autonome est proposé. Ce n'est que si l'offre est refusée de manière persistante que le Tribunal de garantie peut ordonner une procédure non violente d'éloignement de l'habitat commun, avec attribution d'office d'une parcelle en application de l'alinéa 4.9-bis. La personne non confédérée ne peut pas invoquer l'article 1.2 pour obtenir un accès continu aux Entrepôts.

Art. 5 — Architecture fédérative

5.1. La Confédération s'organise en Cercles concentriques et subsidiaires :

a) **Cercle 0 — Noyau de soin.** C'est l'unité originelle de soin de chaque personne ; il est composé d'une à quinze personnes, sous forme individuelle, familiale, élective ou de cohabitation. Il exerce des fonctions quotidiennes de soin mutuel et d'hospitalité primaire. Il a droit à un compte d'Entrepôt et à un Nœud-IA personnel pour chacun de ses membres. Chaque membre exerce individuellement le vote visé à l'article 36.1, sans délégation. Le Cercle 0 désigne un porte-parole par rotation pour la seule coordination pratique et la communication, sans délégation de vote ni pouvoirs de représentation. Le Cercle 0 est inviolable : nul ne peut y entrer, en enregistrer les dynamiques, le dissoudre ou en conditionner la composition, sauf interventions strictement nécessaires à la protection de droits inviolables conformément au Titre VIII et, de la part du seul Corps de protection civique, interventions strictement nécessaires pour faire cesser une maltraitance en cours qui met en danger la vie d'un animal ou lui cause de graves souffrances, en application des articles 1.1 et 13, avec la validation du Tribunal de garantie prévue par le Code de la sécurité. Chaque

personne appartient à un seul Cercle 0. Les délibérations de la Communauté de base évaluent leur propre impact sur le Cercle 0. La partie d'une délibération qui porte atteinte à son inviolabilité est nulle ;

b) **Cercle 1 — Communauté de base.** C'est l'unité souveraine ; il gère la CBO, l'Entrepôt, les cycles locaux, la justice de Degré 1 et 2, la santé et l'éducation de base. Il dispose d'une IA de Communauté exclusivement consultative. Sa dimension permet la délibération directe de tous ses membres : en règle générale pas moins de trente et pas plus de cinq cents personnes. Au-delà de ce seuil, la Communauté évalue, par un Dossier en application de l'article 33, sa propre division en plusieurs Communautés ;

c) **Cercle 2 — Cercle intermédiaire.** Il réunit des Communautés de base contiguës, en règle générale au moins trois, et constitue leur Bassin. Il coordonne la logistique supracommunautaire, le chemin de fer local, la compensation énergétique, l'hôpital de district, le traitement des déchets complexes, la médiation entre Communautés et le Tribunal de garantie visé à l'article 31.3, lettre c). Ses fonctions ne sont pas hiérarchiques ;

d) **Cercle 3 — Cercle étendu ou Biorégion.** Il coordonne les grands axes ferroviaires continentaux, la compensation énergétique à grande échelle et les centres de haute spécialisation, en tant que services fédérés sans pouvoir général de commandement ;

e) **Cercle 4 — Cercle global.** Il comprend l'humanité entière et constitue un protocole d'interopérabilité, de traduction et de standards ouverts entre les infrastructures et les IA des Cercles étendus. Ce n'est ni un gouvernement, ni un exécutif, ni une autorité centrale et il ne dispose ni d'une IA centrale ni de pouvoirs autonomes de commandement.

5.2. Toute personne a le droit de quitter une Communauté de base sans perdre les Biens d'usage personnel légitimement détenus. Elle a en outre droit à trente jours de CBO relais et à une dotation de Maison-relais pour sa réinstallation, conformément au Code de la contribution et des Entrepôts.

Art. 6 — Cercles de compétence

6.1. Les Cercles de compétence sont des réseaux fonctionnels fédérés, horizontaux et non hiérarchiques, distincts des Cercles territoriaux. Ils n'exercent pas de pouvoirs de commandement et mènent des instructions techniques et scientifiques selon le protocole de l'article 33.

6.2. Sont reconnus les Cercles de compétence originaires suivants :

a) Agroécologie et Sol ;

b) Hydrologie et Cycle de l'eau ;

c) Biodiversité et Semences ;

d) Énergie et Systèmes énergétiques ;

e) Habitat et Construction ;

f) Outils et Fabrication ;

g) Médecine et Santé ;

h) Soin et Interdépendance ;

i) Enfance et Éducation ;

j) Soin animal ;

k) Code et Intelligence artificielle ;

l) Apprentissage et Transmission des savoirs ;

m) Médiation et Justice réparatrice ;

n) Logistique et Entrepôts ;

o) Qualité et Validation ;

p) Sécurité des personnes et des infrastructures.

D’autres Cercles de compétence peuvent être institués sur la base d’un Dossier en application de l’article 33.

6.3. L’accès aux Cercles de compétence est libre et fondé sur la démonstration de compétences pratiques et sur un portfolio vérifiable d’ouvrages réalisés, indépendamment de la possession de diplômes. Chaque membre consacre au moins vingt pour cent de sa CBO à la transmission de compétences aux apprentis et aux Communautés.

6.4. Un Cercle de compétence ne peut pas refuser une personne pour le seul défaut de diplôme. Après trois refus d’accès à un parcours de compétence, une révision obligatoire est engagée et confiée à deux Communautés extérieures tirées au sort, conformément au Code de l’apprentissage.

6.5. Dans chaque Cercle 1, les Cercles de compétence opèrent au moyen de Conseils techniques régis par les Codes. Lorsque la Communauté ne dispose pas de personnes aptes en nombre suffisant, plusieurs Conseils peuvent être regroupés ou constitués sous forme partagée dans le Cercle 2. Les membres sont tirés au sort parmi les personnes aptes et disponibles, restent en fonction un an avec un renouvellement échelonné et ne peuvent pas être de nouveau tirés au sort dans le même Conseil avant douze mois après la fin de leur mandat. Toute personne tirée au sort peut refuser. L’Assemblée peut révoquer les membres à tout moment. Dans les Communautés comptant moins de cent cinquante personnes ayant le droit de vote, les Conseils sont réunis en trois Conseils de secteur au plus, conformément au Code de la délibération. Le temps consacré à l’administration ne dépasse pas un dixième de la CBO totale de la Communauté.

6.6. Les Conseils n’exercent pas de pouvoirs de commandement. Ils adoptent des actes techniques en exécution de décisions, de spécifications et de fiches déjà approuvées, formulent des propositions et des avis et, dans les seuls cas prévus par les Codes pour la protection de la santé, de la sécurité, de la souveraineté des données et des limites écologiques, émettent des avis contraignants négatifs. Sont des limites écologiques la capacité de charge des écosystèmes et l’interdiction des dommages irréversibles prévues par les articles 14.2 et 14.6, mesurées au moyen des indicateurs et des seuils du Code agroécologique et alimentaire, du Code de l’habitat et du territoire et du Code de la biodiversité. L’avis contraignant négatif empêche l’adoption de la décision tant que sa cause n’a pas été levée ; il est motivé et peut être contesté devant les organes de garantie ; il ne confère pas au Conseil le pouvoir de décider à la place de l’Assemblée.

TITRE III — SYSTÈME ÉCONOMIQUE, ÉCHANGE ET CONTRIBUTION

Art. 7 — Contribution de base obligatoire

7.1. Toute personne adulte apte contribue, selon ses capacités et ses inclinations, à la satisfaction des besoins collectifs au moyen de la CBO. Les besoins globaux sont déterminés par les Cercles en fonction des besoins réels. La CBO n’est pas le prix des biens et des services qui garantissent les droits inviolables ; elle contribue à en rendre possible la garantie matérielle et constitue la contribution due comme condition de l’appartenance, en application de l’article 2.3. Le refus de la CBO n’a d’incidence sur le statut de membre que dans le cas et avec les garanties de l’alinéa 7.3-bis.

7.2. Toute personne adulte consacre un temps limité et par rotation à des tâches essentielles définies par la Communauté de Cercle 1. La CBO comprend, à titre d’exemple :

a) la production alimentaire de base ;

b) la gestion des cycles de l’eau, de l’énergie et des déchets ;

c) l’entretien de l’habitat, des infrastructures et des outils ;

d) la logistique des Entrepôts communs ;

e) le soin de base aux mineurs et aux personnes âgées dépendantes ;

f) le soin des sanctuaires animaux et la réparation environnementale ;

g) la facilitation de l’apprentissage et de la santé communautaire ;

h) l’entretien du Réseau et des IA fédérées locales ;

i) les fonctions attribuées par tirage au sort de coordination, de facilitation, de garantie, de protection civique et de conseil technique, ainsi que la documentation que les Codes rendent obligatoire.

Sont exclues de la CBO les activités culturelles, artistiques, spirituelles, ludiques, affectives, de recherche libre et de contemplation.

7.3. Le refus systématique et injustifié de la CBO par une personne adulte apte est traité de manière progressive par l’Assemblée de clarification du Cercle 1. Avant toute mesure, on examine la réorganisation des tâches et la médiation, et la personne est informée de son droit au Pacte de cohabitation autonome visé à l’article 4.9, lettre c). Si celles-ci n’aboutissent pas, la CdR et l’accès aux ressources non essentielles peuvent être suspendus, sans préjudice des droits de l’article 1.2. La persistance du refus pendant plus de soixante jours, en l’absence d’objection de conscience valable, d’empêchement reconnu ou d’autre justification prévue par le Code de la justice réparatrice, constitue une infraction de Degré 3 au sens de l’article 30.2.

7.3-bis. En application de l’article 2.3, si, une fois achevé le Plan de transformation ordonné pour l’infraction de Degré 3 prévue à l’alinéa 7.3, y compris son éventuel renouvellement, la personne adulte apte continue de refuser la CBO sans justification, le Tribunal de garantie peut déclarer, avec les garanties de l’article 31.5 et des Codes, la cessation de son statut de membre. Ne constituent jamais un refus injustifié l’objection de conscience de l’article 7.4, la maladie, le handicap, l’âge, la grossesse et les autres empêchements, exemptions et justifications reconnus par les Codes. La cessation est l’exception prévue pour ce cas par l’article 1.3 et produit les effets de l’article 4.8 ; elle n’est pas la déchéance de l’article 1.3-bis et n’entraîne aucune des mesures de l’article 30.3. Une parcelle de terre de la part réservée au Pacte, avec l’accès à l’eau nécessaire, sans habitation et sans outils ni autres biens de la Communauté, est confiée à la personne en garde d’usage, avec le Pacte de cohabitation autonome dans la forme prévue pour ce cas par l’article 4.9-bis ; la personne conserve les Biens d’usage personnel, l’eau potable, les soins d’urgence vitale et la protection des mineurs garantis à quiconque par la dernière phrase de l’article 1.3, ainsi que les autres droits de l’article 4.9 dans les limites de l’article 4.9-bis. Elle peut demander à tout moment sa réadmission en reprenant la CBO : la réadmission ne peut pas être refusée en raison du refus passé. Les enfants mineurs conservent le statut de membre et tous leurs droits ; le Tribunal de garantie décide dans leur intérêt où et avec qui ils vivent, conformément au Code du soin. Les conditions et la procédure sont régies par le Code de la justice réparatrice et ne peuvent pas être étendues à d’autres cas, en application de l’article 37.4, lettre a).

7.4. L’objection de conscience individuelle est garantie à l’égard des tâches de la CBO ou du CTC incompatibles avec les convictions éthiques ou spirituelles de la personne. Dans ce cas, une activité équivalente est attribuée.

7.5. Qui accomplit son tour de CBO en moins de temps grâce à une plus grande efficacité personnelle acquiert le temps libéré, sauf contributions volontaires supplémentaires. Les besoins globaux de CBO de la Communauté continuent d’être déterminés conformément à l’article 7.1.

Art. 8 — Contribution de reconnaissance

8.1. Les activités qui vont au-delà de la CBO et qui produisent des biens pour l’Entrepôt commun ou des services pour la Communauté donnent droit à la CdR. Dans le cadre de la CBO, seules les majorations reconnues pour les tâches désagréables, pénibles ou nocturnes donnent droit à la CdR, conformément au Code de la contribution et des Entrepôts.

8.2. La CdR est un instrument de reconnaissance, et non une monnaie d’accumulation. Elle n’est pas échangeable contre des droits fondamentaux et ne confère pas de propriété sur les Biens communs. Elle est calculée par le Cercle en tenant compte du temps, de la pénibilité et de l’utilité sociale validée ; elle reconnaît

la contribution apportée et non la possession de diplômes, de compétences ou de charges. Le calcul s’effectue avec l’appui consultatif du Nœud-IA de Communauté et une validation communautaire en application de l’article 9.1. La CdR est soumise à une décroissance programmée et à un plafond personnel maximal ; elle n’est ni transmissible par succession ni transférable. Elle est utilisable exclusivement pour des biens et services non essentiels, y compris l’hospitalité ordinaire dans les Maisons-relais lorsque le Code de la mobilité le prévoit. Elle ne peut pas être exigée pour accéder aux garanties vitales.

8.3. Le régime détaillé de la CdR figure dans le Code de la contribution et des Entrepôts. Le coût de reproduction des biens et services est mesuré séparément en Unités de coût de reproduction (UCR), régies par le Code de la délibération : les UCR sont des unités de compte et ne confèrent aucun crédit personnel.

Art. 9 — Qualité et validation

9.1. Chaque ouvrage, bien ou service est évalué selon les principes de Soin, d’Autonomie, de Convivialité et de Sens, régis par le Code de la qualité.

9.2. La validation associe qui fait usage du bien ou du service, qui possède la compétence pertinente au sens de l’article 6 et qui gère la logistique de l’Entrepôt au sens de l’article 10.5. La validation est tracée et publiée sur le Réseau fédéré, sans préjudice des données personnelles protégées par l’article 21.6.

9.3. Une validation négative répétée n’entraîne pas de sanctions personnelles. Elle peut entraîner la suspension du prélèvement de ressources communes destiné à la production concernée et l’engagement d’un parcours d’accompagnement avec le Cercle de compétence pertinent.

9.4. Toute personne peut contester une validation devant l’Assemblée du Cercle 1. La validation effectuée exclusivement par une IA est interdite.

Art. 10 — Propriété d’usage, Biens communs et propriété personnelle

10.1. La propriété privée des moyens de production, du sol, de l’eau, des semences, de l’énergie, de la connaissance et des infrastructures est abolie. Ces biens sont des Biens communs inaliénables, qui ne peuvent être ni vendus, ni brevetés, ni financiarisés.

10.2. La propriété d’usage est reconnue, entendue comme un droit stable d’utilisation, de soin et de responsabilité sur un Bien commun, fondé sur l’usage effectif et continu. L’habitation, l’atelier, le champ et l’outil collectif peuvent relever de la propriété d’usage, conformément au Code de la contribution et des Entrepôts.

10.3. La propriété personnelle des effets personnels, des vêtements, des outils légers individuels, des créations artistiques et artisanales, des biens affectifs et des objets à usage exclusivement individuel est reconnue et protégée. Elle est inviolable, ne peut pas être collectivisée et n’est pas comptabilisée dans l’Entrepôt.

10.4. La propriété personnelle ne peut pas se transformer en propriété privée d’accumulation ni être utilisée pour employer le travail d’autrui, générer une rente ou reconstituer des moyens de production exclusifs.

10.5. Chaque Communauté et chaque Cercle supérieur gèrent un Entrepôt commun qui rassemble la production, les outils et les stocks collectifs. L’accès est libre, dans les limites des besoins réels, de la disponibilité et de la capacité de charge, sans médiation monétaire. La gestion est confiée au Conseil des Entrepôts tiré au sort et appuyée par une IA de Communauté exclusivement consultative. Les principes suivants s’appliquent :

a) la traçabilité des prélèvements, dans le respect des données personnelles ;

b) la détection automatisée de besoins anormaux et une éventuelle demande consultative d’éclaircissement en Assemblée ;

c) la priorité aux biens périssables et aux besoins vitaux ;

d) l’interdiction de l’accumulation privée au-delà de sept jours des besoins du foyer, sauf nécessité motivée.

L’IA ne peut pas refuser l’accès aux droits vitaux de l’article 1.2.

Art. 11 — Échange, logistique et limite à l’accumulation

11.1. L’échange consiste en la compensation logistique d’excédents réels entre Entrepôts. L’accumulation et l’exportation à des fins de profit sont interdites. Chaque mouvement est tracé sur le Réseau fédéré dans le respect des données personnelles et de la sécurité.

11.2. La libre circulation est garantie. La Confédération coordonne :

a) le réseau ferroviaire à hydrogène et électrique du Cercle 3 ;

b) le cabotage de fret à voile et les caravanes du Cercle 2 ;

c) les fourgonnettes électriques légères partagées du Cercle 1, les vélos et la mobilité douce.

Le transport aérien n’est admis que pour les urgences médicales ou de protection civile. Aucun type de moyen de transport n’est interdit en tant que tel ; les limites dépendent de l’énergie disponible et de la capacité de charge, conformément au Code de la mobilité.

11.3. La mobilité est un droit et non une industrie. Le tourisme de masse est régi par le Code de la mobilité en fonction de la capacité de charge et de l’impact écologique.

Art. 12 — Hospitalité et mobilité

12.1. Chaque Communauté de base affecte de dix à quinze pour cent de l’habitat aux Maisons-relais pour l’hospitalité. Les Maisons-relais sont des Biens communs au sens de l’article 3.1 et peuvent être réservées par le Réseau selon la disponibilité réelle. La CdR peut être utilisée pour l’hospitalité ordinaire non essentielle, mais n’est pas une condition d’accès aux garanties vitales. La rotation volontaire dans la gestion ne constitue pas une CBO supplémentaire. La saturation des Maisons-relais ne peut pas empêcher l’entrée : la Communauté assure une aire d’accueil équipée et l’accès à l’Entrepôt selon les besoins réels.

12.2. L’hospitalité ordinaire est régie comme suit :

a) les hôtes ne dépassent pas, en règle ordinaire, quinze pour cent des résidents, sauf en cas de soin, d’urgence, de réinstallation ou de transit ;

b) l’hospitalité entre membres confédérés a une durée ordinaire minimale de quatorze jours ;

b-bis) l’hospitalité des personnes non confédérées en application de l’article 4.9 ne dépasse pas quatorze jours et n’est pas prorogeable ;

c) la CBO en mobilité ne peut être demandée auprès de la Communauté d’accueil que si elle est compatible avec la situation de la personne ;

d) quatre-vingts pour cent de la mobilité annuelle se déroule, en règle générale, à l’intérieur du Cercle 3 d’appartenance, sauf dérogations prévues par le Code de la mobilité.

12.3. La durée minimale de quatorze jours ne s’applique pas aux cas de soin, d’urgence, de réinstallation en application de l’article 5.2 ou de transit vers un autre Cercle.

TITRE IV — ÉCOSYSTÈME ET ANIMAUX

Art. 13 — Statut des animaux non humains

13.1. Les animaux non humains sont des êtres sensibles, libres et porteurs d'intérêts propres ; ils ne sont ni des objets, ni des marchandises, ni des moyens de production. La Confédération les protège. Les systèmes fondés sur la souffrance systémique, la réclusion intensive, la mutilation, l'abattage, la chasse sportive, la pêche industrielle et le commerce d'êtres vivants sont abolis.

13.2. L'élevage à des fins d'exploitation, la propriété commerciale d'animaux et la manipulation reproductive, génétique ou comportementale visant un usage humain sont interdits.

13.3. Seules sont permises la cohabitation et la collaboration non exploitantes, vérifiées et autorisées par le Cercle de compétence Soin animal de chaque Communauté, dans le respect cumulatif des conditions suivantes :

a) la liberté de mouvement et une vie sociale adaptée à l'espèce ;

b) l'absence de douleur, de peur, de coercition et de privation dans toute activité et dans toute récolte ;

c) l'absence de manipulation reproductive ;

d) la priorité du bien-être animal sur tout intérêt humain.

13.3-bis. **Collaboration.** Un animal ne peut aider les personnes dans un travail léger ou dans l'assistance que pour des activités compatibles avec son espèce et son tempérament, dans des limites de charge, de durée et d'âge fixées par les Codes et vérifiées par une compétence vétérinaire. L'animal qui manifeste un refus, de la fatigue ou un malaise n'est pas employé. Tout animal qui collabore a droit au repos, à la retraite et aux soins pour toute sa vie. Aucune fonction vitale de la Communauté ne peut dépendre exclusivement du travail d'animaux.

13.3-ter. **Produits.** Il est seulement admis de récolter ce que l'animal produit spontanément et qui excède ses propres besoins, ceux de sa progéniture et de la colonie, lorsque la récolte ne cause aucun dommage. Sont interdits la mise à mort, le prélèvement qui entraîne douleur, peur, privation, séparation d'avec la progéniture ou réduction de la durée de vie, la reproduction provoquée et la sélection visant la productivité. Dans le doute, la récolte n'est pas permise. Les droits de l'article 1.2 sont garantis sans dépendre de produits d'origine animale.

13.4. Les animaux sauvés des systèmes d'exploitation sont accueillis dans les Sanctuaires, reconnus comme des Communautés à part entière, avec droit à la vie et aux soins et avec garantie de non-transférabilité. La chasse est interdite. Seul est admis le prélèvement non sanglant nécessaire à la gestion écologique, autorisé par le Cercle de compétence Soin animal.

13.4-bis. Les animaux employés au travail ou à la production au moment de l'adhésion d'une Communauté restent avec elle en cohabitation ou en collaboration non exploitante, lorsque les conditions en sont réunies, ou sont accueillis dans les Sanctuaires. Ils ne peuvent pas être cédés à titre onéreux, abattus ou mis à la reproduction à des fins d'usage. La garde des pollinisateurs s'effectue au moyen d'habitats, de refuges et de ruches de garde.

13.5. Pour réduire l'usage de matériaux et d'aliments d'origine animale, la Confédération promeut la fabrication distribuée et de proximité, au moyen de l'impression 3D alimentaire, de la bio-impression non sensible et du matériel libre. La viande, le cuir, la soie, le collagène et tout autre matériau ou aliment qui exige la mise à mort d'un animal ou un dommage causé à celui-ci ne sont pas produits. Le lait, les œufs, la laine, le miel et les autres produits récoltés en application de l'alinéa 13.3-ter restent marginaux et sont progressivement complétés par des biomatériaux et des alternatives non animales compatibles avec les limites écologiques.

Art. 14 — Environnement et Zéro déchet

14.1. Chaque cycle de production est conçu de manière à permettre, dès l'origine, la réparation, le réemploi, le compostage ou le recyclage. La mise en circulation de matériaux non recyclables est interdite, sauf impossibilité technique temporaire certifiée et accompagnée d'un plan de substitution.

14.2. Les principes de précaution et de non-régression environnementale s'appliquent. Toute activité qui cause un dommage irréversible aux écosystèmes, à la biodiversité, au sol, à l'eau ou à l'air est interdite. Qui propose l'activité en documente la compatibilité environnementale.

14.3. La nature est un système de relations et une limite inviolable, et non une ressource appropriable. Le sol vivant, les eaux, les forêts, l'atmosphère, les sanctuaires écologiques et les sanctuaires animaux sont des Biens communs intergénérationnels, ni appropriables ni brevetables.

14.4. Chaque Communauté contribue à la dépollution, à la régénération et à la réparation des dommages industriels et extractifs antérieurs, selon les procédures applicables et le principe de responsabilité collective pour les dommages historiques.

14.5. Le principe Zéro déchet constitue une obligation. La mise en décharge et l'incinération sont interdites. Chaque rebut est destiné à la récupération, au réemploi, à la réparation, au compostage ou à un autre cycle matériel compatible. La traçabilité est publique et vérifiable par l'Entrepôt et le Nœud-IA de Communauté.

14.6. La capacité de charge des écosystèmes prévaut sur tout plan économique. Aucun Cercle ne peut autoriser une production qui dépasse les limites biophysiques relevées.

Art. 15 — Énergie

15.1. Le système énergétique est fédéré et décentralisé et privilégie la production locale à partir de sources renouvelables. La Communauté assure la production primaire ; le Cercle intermédiaire veille au stockage, à l'équilibrage et à la résilience ; le Cercle étendu coordonne techniquement les grands axes de compensation pour l'entraide et la péréquation temporaire. Le réseau, les stockages et les grands axes sont des Biens communs non privatisables.

15.2. L'accès à l'énergie minimale vitale est un droit inviolable. L'énergie, sa coupure, son rationnement ou son prix ne peuvent pas être utilisés comme instruments de coercition, de sanction ou de contrôle. Aucune personne ni aucune Communauté ne peut être privée de l'énergie essentielle. Le chantage énergétique et l'accaparement de capacités constituent une infraction de Degré 4.

15.3. Le dispatching est appuyé par des systèmes automatisés exclusivement consultatifs. La décision revient à l'assemblée technique du Cercle compétent, avec un droit impératif de reprise en main manuelle locale. Aucun système automatisé ne peut ordonner de manière autonome une coupure coercitive.

15.4. La transition énergétique s'accomplit en réduisant les besoins et en remplaçant la production fossile et nucléaire par une production renouvelable locale. Les installations fossiles, à fission et de fusion centralisée sont démantelées de manière contrôlée et dépolluées. Aucune nouvelle installation non renouvelable n'est autorisée.

TITRE V — DÉSARMEMENT ET SÉCURITÉ CIVIQUE

Art. 16 — Désarmement total

16.1. Sont interdites la conception, la fabrication, la détention, le stockage et la cession d'armes destinées principalement à tuer ou à blesser gravement des personnes, ainsi que la diffusion de manuels, de plans et d'instructions pour ces armes ou pour des systèmes offensifs. Les fabricateurs numériques sont équipés d'un filtre matériel libre et inspectable, en application de l'article 19, destiné à empêcher exclusivement la fabrication des composants interdits par le présent article. Pour toute autre production, l'article 19 s'applique

intégralement. L’altération du filtre constitue une infraction de Degré 4.

16.2. Les armes et les systèmes offensifs préexistants sur le territoire d’un Cercle adhérent sont pris en charge par le Corps de protection civique, désactivés et convertis en matières premières à usage civil et en Biens communs. Aucune dérogation n’est admise pour la défense préventive, l’ordre public ou la sécurité nationale.

16.3. La recherche, le développement et l’entraînement destinés à la guerre, à la répression ou à la coercition armée sont interdits, de même que l’emploi à double usage de technologies civiles à des fins offensives.

16.4. La défense de la Confédération est exclusivement civile, désarmée et non violente et se fonde sur l’interposition, la non-collaboration, le sabotage non destructif des infrastructures d’agression et la solidarité entre Cercles.

16.5. La conversion prévue à l’alinéa 2 est publique, tracée et vérifiée par l’Assemblée du Cercle. La dissimulation d’armes ou le défaut de remise constituent des infractions de Degré 4.

Art. 17 — Corps de protection civique par rotation

17.1. Il n’existe ni armée ni police professionnelle permanente. La protection de la Communauté est confiée au Corps de protection civique, fonction civique temporaire, désarmée et non violente.

17.2. L’accès au Corps exige une formation en médiation non violente, en secours et en droit fédéral. Les membres sont tirés au sort parmi des volontaires formés et déclarés aptes par l’Assemblée. Le tour de service ne dépasse pas quatre-vingt-dix jours, n’est pas renouvelable consécutivement et prévoit la rotation des fonctions.

17.3. Le Corps comprend les fonctions suivantes :

a) Secours technique et Lutte contre l’incendie ;

b) Protection civile et environnementale ;

c) Protection des Biens communs ;

d) Médiation et Confinement non violent ;

e) Secours sanitaire et vétérinaire de Communauté.

17.4. L’équipement est limité aux instruments de protection individuelle, de neutralisation non lésionnelle, de secours technique et de communication. Les armes à feu, les armes de guerre et les instruments de torture ou de coercition lésionnelle sont interdits. Chaque intervention est enregistrée intégralement, dans le respect des droits des personnes concernées.

17.5. Les interventions de confinement sont fondées sur la désescalade, l’interposition et l’immobilisation non lésionnelle. L’usage de la force au-delà du strict nécessaire à la protection constitue une infraction de Degré 4.

17.6. Le Corps répond au Cercle qui l’a activé. Chaque activation est soumise à révision dans un délai de vingt-quatre heures et à validation par deux Communautés voisines étrangères à l’événement. Les enregistrements sont publiés dans un délai de quarante-huit heures sous une forme inspectable, dans le respect de la confidentialité. L’Assemblée peut révoquer le mandat ou dissoudre le Corps à tout moment.

17.7. Qui a effectué un tour de service dans le Corps ne peut pas assumer de charges de coordination dans les douze mois qui suivent la fin de ce tour.

17.8. La composition, la formation, les équipements et les procédures du Corps de protection civique sont régis par le Code de la sécurité, dans le respect du présent article et de l’article 18.

17.9. Toute personne peut se défendre et défendre d’autres personnes contre une agression en cours ou

imminente contre l’intégrité physique ou sexuelle, lorsque le danger est concret et immédiat et non seulement redouté, même si le Corps de protection civique n’est pas présent. Dans les mêmes limites, elle peut défendre un animal contre une maltraitance en cours qui le blesse ou le fait souffrir, au sens de l’article 13. La défense est désarmée et suit les principes de l’article 16.4 : elle consiste à se soustraire, à mettre en sécurité les personnes et les animaux, à s’interposer et, lorsque cela ne suffit pas, à n’employer que la force strictement nécessaire et proportionnée pour faire cesser l’agression ou la maltraitance. Les objets trouvés sur place peuvent être utilisés pour se protéger ; pour frapper, uniquement en cas de danger pour la vie, de blessures graves ou de violence sexuelle. Sont exclus en tout cas les armes, l’attaque, la vengeance, la punition, l’usage de la force après que le danger a cessé et l’usage de la force sur les personnes pour protéger de simples biens. La défense exercée dans ces limites ne constitue pas une infraction. L’entrée dans un Cercle 0 sans le consentement de ceux qui y vivent n’est admise que dans les limites de l’article 5.1, lettre a). Le Code de la sécurité en règle les limites et la communication du fait ; le Code de la justice réparatrice en règle l’examen et l’excès, en tenant compte de la peur et du trouble de la personne qui se défend.

Art. 18 — Vidéosurveillance et interdiction du contrôle biométrique

18.1. La surveillance ne peut pas être utilisée comme forme de gouvernement, de contrôle social ou de gestion préventive du territoire.

18.2. La reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance de la démarche et toute forme de profilage biométrique, en temps réel ou a posteriori, dans les espaces publics, accessibles au public ou de travail, sont interdites. L’analyse prédictive du comportement est interdite.

18.3. La vidéosurveillance des espaces publics n’est admise que sous forme aveugle et réversible. Les flux sont chiffrés par clé fragmentée, ne sont pas lisibles en clair et sont automatiquement écrasés après soixante-douze heures.

18.4. Le déchiffrement n’est admis qu’après un événement grave ayant porté atteinte à l’intégrité des personnes ou aux Biens communs, sur demande motivée de la Communauté de base et avec la validation de deux Communautés voisines étrangères à l’événement. Chaque accès est enregistré et inspectable. Les données non pertinentes sont détruites sans retard.

18.5. La surveillance audio, la captation de conversations dans les espaces publics et la vidéosurveillance privée dirigée vers des espaces publics ou des Biens communs sont interdites.

18.6. La violation du présent article constitue une infraction de Degré 4.

18.7. Par dérogation aux alinéas 18.1 et 18.3, une décision définitive du Tribunal de garantie pour une infraction de Degré 5 ou 6 au sens de l’article 1.3-bis peut ordonner, pour la protection directe de la personne lésée ou de la Communauté, un dispositif temporaire et proportionné de localisation non biométrique. Le dispositif n’enregistre ni le son ni l’image. Les données sont chiffrées par clé fragmentée et ne sont accessibles qu’en cas de violation du périmètre de protection ou de l’interdiction territoriale fixée par le Tribunal. Les accès sont enregistrés et inspectables ; les données non pertinentes sont automatiquement détruites dans un délai de soixante-douze heures. Les usages prédictifs et les profilages biométriques sont interdits. Le dispositif n’est ordonné qu’en tant qu’alternative moins restrictive au confinement, avec le consentement de la personne, et ne peut pas s’y ajouter. Les conditions et les modalités sont régies par le Code de la justice réparatrice.

TITRE VI — TECHNOLOGIE ET IA FÉDÉRÉES

Art. 19 — Souveraineté technologique et open source

19.1. Toute personne a droit à un Nœud de calcul personnel, hors ligne, en propriété, open source, inspectable et doté d’un interrupteur physique d’extinction.

19.2. La constitution, le développement ou l’activation d’une IA centrale capable de commander, de

coordonner de manière contraignante ou de subordonner plusieurs Biorégions est interdit.

19.3. Les découvertes, les médicaments, les algorithmes, les schémas de matériel et les modèles d'IA relèvent du domaine public, sans préjudice des données personnelles et des informations dont la diffusion violerait des droits inviolables. Dans les secteurs qualifiés de Biens communs, les brevets et les codes fermés sont nuls.

19.4. Chaque Communauté possède physiquement le matériel et une copie vérifiable du code source de chaque système utilisé. Les mises à jour en boîte noire sont interdites. Les Codes peuvent admettre, pour une durée limitée et avec un Plan de substitution public, des systèmes dont le code source n'est pas disponible, à l'exclusion de ceux qui proposent ou décident en matière de droits, de vote et de Biens communs.

19.5. Sont admises les IA locales, open source, inspectables et à domaine limité. Lorsqu'elles fonctionnent hors ligne, elles sont entraînées ou adaptées en priorité sur les données de la Communauté d'appartenance. L'architecture n'est pas pyramidale et aucun modèle local ne peut prendre unilatéralement le contrôle des IA d'autres Cercles. Les données personnelles restent dans les Cercles d'origine, sauf consentement exprès ou nécessité prévue par la Constitution.

19.6. L'IA ne décide pas à la place des personnes : elle ne vote pas, ne juge pas, ne surveille pas et ne dénonce pas. Elle exerce des fonctions consultatives ou techniques. Toute décision contraignante revient à un organe humain compétent, avec un droit impératif de reprise en main manuelle locale. Si un Cercle rejette à trois reprises une proposition technique de l'IA sur la même matière, une révision obligatoire du modèle est engagée.

19.7. Le Cercle global est un protocole distribué d'interopérabilité et de traduction entre les systèmes des Cercles étendus. Ce n'est pas une IA supérieure ; il ne dispose pas d'un modèle central autonome et ne peut pas exercer de fonctions de commandement ou de décision.

Art. 20 — Indépendance et non-subordination des IA

20.1. Aucune IA ne peut commander, subordonner ou désactiver de manière autonome une autre IA. Toute interopérabilité passe par des protocoles ouverts et par une autorisation humaine selon les compétences du Cercle concerné. La création de subordinations automatiques contraires à la Constitution est interdite ; cette violation relève du Noyau inviolable visé à l'article 37.4.

20.2. Une IA généraliste unique et centralisée est interdite. Les conflits entre systèmes d'IA sont soumis au Cercle humain compétent, qui décide avec un droit de reprise en main manuelle.

20.3. Toute IA peut refuser, avec une motivation traçable sur le Réseau fédéré, une instruction qui comporte une violation manifeste de la Constitution ou des protocoles applicables. La question est transmise sans retard à l'organe humain compétent. Le refus est une fonction technique de sécurité : il ne confère à l'IA ni subjectivité politique ni pouvoirs de décision.

20.4. L'autoréplication d'IA en dehors des nœuds fédérés enregistrés et validés selon les protocoles de sécurité technologique du Code du réseau et des intelligences artificielles est interdite.

Art. 21 — Intelligence artificielle personnelle

21.1. Toute personne a droit à une IA personnelle hors ligne, en propriété et non connectée par défaut. L'IA ne transmet pas de données sans une commande explicite et révocable.

21.2. Les fonctions fondamentales comprennent la prévention sanitaire, l'alphabétisation, la mémoire externe et le filtre du Réseau. La personne peut activer d'autres fonctions compatibles avec la Constitution.

21.3. L'IA personnelle ne peut pas surveiller, dénoncer ou profiler la personne, ni créer de dépendance. Les mécanismes de fidélisation comportementale sont interdits.

21.4. La fonction de l'IA personnelle est d'accroître l'autonomie de la personne et son temps libre.

21.5. Au décès de la personne, l’IA personnelle est réinitialisée, sauf disposition testamentaire contraire qui en prévoit la conservation anonyme en tant que Bien commun, dans le respect des données personnelles et des dispositions exprimées de son vivant.

21.6. Toute personne a droit à la déconnexion du Réseau et à l’oubli numérique et peut demander la suppression ou l’anonymisation de ses données personnelles. Sont réservées les contraintes découlant de procédures judiciaires en cours ou d’obligations temporaires de conservation expressément prévues par la Constitution.

Art. 22 — IA de Communauté et de Cercle

22.1. L’IA de Communauté appuie le bilan de l’Entrepôt, le cycle de l’eau et l’énergie locale exclusivement en mode consultatif, sans pouvoir autonome de commandement.

22.2. L’IA du Cercle intermédiaire exerce des fonctions techniques de mise en correspondance des besoins et des disponibilités, de coordination de l’information et de simulation logistique, sans pouvoirs de décision contraignants.

22.3. L’IA du Cercle étendu fournit un appui technique aux grands axes ferroviaires et à la compensation énergétique continentale. Elle ne peut pas donner d’ordres autonomes, désactiver des infrastructures ou se substituer aux décisions humaines compétentes.

22.4. Toutes les IA visées au présent article fonctionnent en mode consultatif ou technique et sont soumises au droit impératif de reprise en main humaine locale. Aucune ne constitue une IA centrale de gouvernement.

Art. 23 — Intelligence artificielle globale

23.1. Il n’existe pas d’IA globale centralisée. Le niveau global consiste exclusivement dans le protocole distribué d’interopérabilité du Cercle 4, régi par les articles 19 et 20. Le protocole ne possède ni autorité, ni autonomie de décision, ni capacité de commandement.

TITRE VII — PERSONNE

Art. 24 — Famille et relations

24.1. Le pluralisme relationnel est garanti. Aucun modèle familial, affectif ou de cohabitation n’est obligatoire ou privilégié. Le préjudice et la coercition sont interdits.

24.2. La Confédération reconnaît les foyers relationnels librement constitués, fondés sur le consentement, le soin mutuel et la responsabilité partagée, aux fins de l’accès aux Biens communs, au logement et à l’Entrepôt.

24.3. La filiation et la parentalité se fondent sur la prise en charge d’une responsabilité de soin, indépendamment des liens biologiques, du genre ou du nombre des membres. La protection de l’enfance prévue à l’article 26 prévaut sur la forme relationnelle.

Art. 25 — Liberté de conscience et de religion

25.1. La liberté de conscience, de religion et de conviction est garantie, y compris le droit de croire, de ne pas croire et de changer de croyance à tout moment.

25.2. La Confédération est laïque et aucun culte ne peut être religion d’État. Il est interdit d’affecter obligatoirement des parts de la CBO ou des ressources des Entrepôts au financement de confessions religieuses.

25.3. Les institutions ne peuvent pas exposer de symboles religieux exclusifs dans les locaux des Cercles, des ateliers, des Entrepôts et du Corps de protection civique. Chaque Communauté de base met à disposition un espace commun neutre pour le recueillement, la méditation et la célébration, accessible dans des conditions d'égalité selon la disponibilité réelle.

Art. 26 — Mineurs

26.1. Les mineurs ne sont pas une propriété. Ce sont des personnes titulaires de droits inviolables, confiées à des Cercles de soin concentriques.

26.2. Jusqu'à l'âge de quatorze ans révolus, une participation aux décisions proportionnée à l'âge et aux capacités est garantie, selon des modalités définies par le Cercle de compétence Enfance et Éducation. À partir de quatorze ans révolus, le droit de vote et de délibération prévu à l'article 36.1 est reconnu. Est en outre garanti le droit de choisir sa résidence lorsque l'autonomie est atteinte, celle-ci étant évaluée par le Conseil Soin et par le Cercle de compétence Enfance et Éducation.

26.3. En cas de violence, de négligence grave ou de préjudice, le Conseil Soin engage sans retard un parcours de protection. Les signalements sur le Réseau fédéré sont limités aux informations nécessaires à la protection du mineur. Tout traitement portant atteinte à son intégrité physique ou psychique est interdit.

26.4. Dans les douze mois qui suivent ses dix-huit ans, la personne qui a grandi dans la Confédération choisit expressément d'en être membre, de vivre au moyen d'un Pacte de cohabitation autonome ou de la quitter. Le choix est libre, éclairé et toujours révisable. Il est précédé, si la personne le souhaite, d'une période de découverte d'autres Communautés et de réalités extérieures. Quel que soit le choix, la Communauté assure le soutien matériel nécessaire au démarrage de la vie autonome. Jusqu'au choix, la personne conserve les droits de membre et le régime de contribution prévu pour les mineurs ; à l'expiration du délai sans choix exprès, le maintien vaut adhésion, sans préjudice du droit prévu à l'article 4.8.

26.5. Le droit de l'article 4.8 appartient aussi aux mineurs. À partir de seize ans révolus, le mineur l'exerce lui-même ; jusque-là, il est exercé pour lui, uniquement dans son intérêt et après l'avoir informé et entendu, par la personne qui en a la responsabilité de soin, selon le Code du soin. La déclaration qu'une personne fait pour elle-même ne s'étend pas aux mineurs dont elle a la responsabilité de soin. Les articles 1.3 et 4.9-bis demeurent applicables. Le mineur qui n'est plus membre peut continuer à vivre dans son Cercle 0, avec le consentement de ceux qui y vivent, jusqu'à dix-huit ans révolus : ce séjour n'est pas l'hospitalité de l'article 4.9, lettre b), l'article 4.9-ter ne lui est pas applicable et il reçoit le Panier pour lui-même. À dix-huit ans révolus, il choisit, en application de l'article 26.4, d'être membre, de vivre au moyen d'un Pacte de cohabitation autonome ou de quitter la Confédération ; pour lui, le silence ne vaut pas adhésion.

Art. 27 — Personnes âgées et fin de vie

27.1. Le droit au maintien à domicile est garanti, avec un soutien communautaire par roulement inclus dans la CBO.

27.2. Les Maisons communes autogérées sont une option librement choisie et ne peuvent pas constituer une destination imposée.

27.3. Les directives anticipées, rédigées avec l'assistance de l'IA personnelle hors ligne et en présence de témoins, sont contraignantes. Nul ne peut être soumis contre sa volonté à un acharnement thérapeutique.

Art. 28 — Santé

28.1. La protection de la santé s'organise sur trois niveaux intégrés : l'IA personnelle hors ligne à fonction préventive, les soignants de la Communauté de base et les centres de haute spécialisation du Cercle 3.

28.2. L'intégrité physique, psychique et génétique de la personne est inviolable. Aucun traitement de santé ni aucune modification biométrique ou génétique ne peut être imposé sans consentement libre, éclairé et

révocable, sauf les procédures d’urgence strictement nécessaires pour protéger la vie de la personne temporairement incapable de le donner ou l’intégrité de tiers, conformément aux garanties du Code de la santé.

Art. 29 — Apprentissage

29.1. L’obligation scolaire standardisée, la répartition ordinaire en classes d’âge et l’usage de la note comme instrument ordinaire d’évaluation sont abolis.

29.2. La Communauté entière est un lieu d’apprentissage : ateliers, champs, cuisines, Entrepôts, bois et Nœuds de calcul.

29.3. L’apprentissage se fonde sur les activités pratiques, le tutorat et le jeu libre. Chaque apprenant mineur est accompagné par trois figures de référence en rotation trimestrielle, appartenant à des Cercles de compétence différents et n’appartenant ni à la même famille ni au même Cercle 0.

29.4. D’ici l’âge de onze ans, l’alphabétisation est garantie ; elle comprend au moins la lecture et l’écriture, les mathématiques de base, l’usage des IA locales, la réparation d’un objet complexe, la culture d’aliments sur un cycle complet, les premiers secours humains et animaux et la médiation non violente. La validation s’effectue par une démonstration pratique devant le Cercle 1 et non par un examen extérieur.

29.5. À partir de douze ans, l’accès libre aux cours et aux chantiers de tous les Cercles est garanti par le Réseau. Le portfolio des activités réalisées, validé par les Cercles de compétence, remplace le diplôme. Aucun Cercle ne peut refuser un apprenti pour manque de prédisposition. L’article 6.4 s’applique.

29.6. Tout adulte qui accomplit une CBO utile contribue également à la facilitation de l’apprentissage. Chaque membre d’un Cercle de compétence consacre au moins vingt pour cent de ses heures à la transmission des compétences, en application de l’article 6.3.

29.7. Aucun rôle permanent d’enseignant professionnel n’est prévu. Enseigne qui appartient à un Cercle de compétence et se trouve en tour de transmission en application de l’article 6.3.

TITRE VIII — SYSTÈME JURIDIQUE ET SANCTIONNATEUR

Art. 30 — Système de sanctions

30.1. La peine punitive comme fin en soi est abolie. Aucune souffrance ne peut être infligée sans finalité réparatrice, rééducative ou de protection. Les mesures poursuivent exclusivement la réparation, la rééducation et la protection immédiate de la personne lésée, de la Communauté et de l’auteur des faits. Les traitements inhumains, dégradants ou afflictifs sont interdits.

30.2. Le système s’organise en six degrés progressifs, ordonnés selon l’intensité de l’intervention et du confinement nécessaire, la gravité des faits, la réitération et le danger concret et actuel. Les conditions, les qualifications et les modalités d’exécution sont régies par le Code de la justice réparatrice dans le respect de la proportionnalité, de la subsidiarité et des droits inviolables de l’article 1.2. Aucune mesure ne peut supprimer les garanties vitales de l’article 30.4. Seules les mesures de l’article 1.3-bis peuvent réduire les droits de l’article 1.2 à ces garanties, dans les limites des alinéas 3 et 4. La cessation du statut prévue par l’article 7.3-bis n’est pas une mesure du présent article.

30.3. Pour les faits visés à l’article 1.3-bis, des mesures extrêmes de protection peuvent être appliquées : le Confinement de haute sécurité et l’Éloignement définitif des Cercles concernés. Le Confinement de haute sécurité consiste à placer la personne dans une Communauté de confinement dotée d’un périmètre protégé, sous la surveillance du Corps de protection civique et avec le maintien des garanties minimales prévues à l’alinéa 4. L’Éloignement définitif consiste en l’interdiction permanente de résider dans les Cercles où vivent la personne lésée et la communauté touchée et d’y accéder, avec une réinstallation dans un autre Cercle disposé à accueillir la personne ou au moyen d’un Pacte de cohabitation autonome. Douze mois après la

décision définitive, la personne peut demander sa réadmission à l'Assemblée de chaque Cercle concerné, qui décide à la majorité des deux tiers, après avoir entendu la personne lésée ou, si elle est décédée, sa famille ; si la personne lésée vit dans le Cercle et s'y oppose, la réadmission ne peut pas être décidée. Après un refus, la demande peut être présentée de nouveau au plus tôt vingt-quatre mois plus tard. Le régime, la durée, la règle des deux chances et le réexamen sont régis par le Code de la justice réparatrice.

30.4. Même pendant le Confinement de haute sécurité ou l'Éloignement définitif, la torture, la mutilation, les traitements inhumains ou dégradants et la peine de mort sont interdits. Pendant le Confinement, la personne conserve le droit à un logement individuel, à la nourriture, à l'eau, à l'énergie minimale et aux soins de santé de base, mais n'a pas accès aux autres biens du Panier ni au CdR. Pendant l'Éloignement définitif, la personne n'a pas accès au Panier ni aux biens communs des Cercles, sauf si un autre Cercle l'accueille conformément au Code de justice réparatrice ; elle vit de son propre travail au moyen d'un Pacte de cohabitation autonome, et l'eau potable et les soins d'urgence vitaux lui restent garantis dans tous les cas. La dangerosité est réexaminée par le Tribunal de garantie au moins tous les douze mois et, à la demande de la personne, tous les six mois. Les mesures cessent lorsque le danger concret et actuel disparaît, sauf l'interdiction de l'Éloignement définitif, qui ne prend fin qu'avec la réadmission prévue à l'alinéa 3.

Art. 31 — Sources et organes juridiques

31.1. Les sources du droit, par ordre hiérarchique, sont :

a) la Constitution ;

b) les Codes fédératifs approuvés selon la Double majorité longue de l'article 37.3, sans préjudice du régime de fondation de l'article 38. Dans la Constitution, les Codes sont désignés par leur objet : Code de la contribution et des Entrepôts (Code 1), de la qualité (Code 2), de la délibération (Code 3), de la justice réparatrice (Code 4), de l'apprentissage (Code 5), de la santé (Code 6), du réseau et des intelligences artificielles (Code 7), de l'énergie et de l'eau (Code 8), Code agroécologique et alimentaire (Code 9), de l'habitat et du territoire (Code 10), de la mobilité (Code 11), du soin (Code 12), de la biodiversité (Code 13), de la sécurité (Code 14), des relations extérieures (Code 15) et de la transition (Code 16) ;

c) les Protocoles de Cercle validés au moyen d'un Dossier en application de l'article 33 ;

d) les coutumes de Communauté non contraires à la Constitution et aux Codes.

31.2. La fonction juridique est exercée par rotation et par tirage au sort. Une magistrature professionnelle permanente est interdite. La formation juridique peut être stable en tant que compétence, mais elle n'entraîne pas l'exercice permanent de l'autorité judiciaire.

31.3. Les organes juridiques sont :

a) l'Assemblée de clarification du Cercle 1, pour les infractions de Degré 1 et 2 ;

b) le Conseil de transformation, pour les infractions de Degré 3 ;

c) le Tribunal de garantie du Cercle 2, pour les infractions de Degré 4, 5 et 6, pour la révision urgente dans un délai de vingt-quatre heures et pour les autres fonctions de garantie attribuées par les Codes ;

d) le Cercle de garantie du Cercle 1, pour la facilitation réparatrice, la protection des garanties procédurales et les recours prévus par les Codes ;

e) le Collège de réexamen, constitué pour chaque recours, pour les recours contre les décisions des organes des lettres a) et b) et contre les issues de la procédure réparatrice facilitée par l'organe de la lettre d), et pour les autres vérifications attribuées par les Codes.

31.4. Chaque organe est assisté d'une IA de médiation exclusivement consultative, dépourvue de pouvoir de décision et soumise au droit impératif de reprise en main humaine.

31.5. Toute personne a droit à deux facilitateurs de confiance ayant une compétence juridique et à une

personne de confiance librement choisie, même sans compétences particulières. Cette dernière accompagne la personne, peut parler en son nom après autorisation et accède aux pièces pertinentes selon les règles de confidentialité. Aucune de ces trois figures ne peut être récusée sans une procédure de remplacement qui garantisse une assistance équivalente.

31.6. Les décisions qui constatent une infraction de Degré 5 ou 6 ne deviennent définitives qu'après confirmation par un second Tribunal de garantie, tiré au sort dans un autre Cercle 2 ou, tant qu'il n'existe qu'un seul Cercle 2, selon le Code de la justice réparatrice. Les décisions définitives sont publiées sous forme anonymisée dans des archives fédérées : elles ne constituent pas un précédent contraignant, mais l'organe qui s'écarte de l'orientation dominante en indique les raisons.

TITRE IX — SUBSIDIARITÉ, DÉLIBÉRATION ET VOTES

Art. 32 — Subsidiarité radicale et souveraineté

32.1. La compétence revient au plus petit Cercle dont le champ d'impact se situe entièrement en son sein. La souveraineté de décision appartient au Cercle 1, sauf pour les matières qui, par la nature de leurs effets, exigent une coordination supralocale conformément à la Constitution. Les Cercles supérieurs ne peuvent pas se substituer au Cercle 1 en dehors des compétences expressément attribuées.

32.2. Les pratiques locales sont délibérées par le Cercle 1. Les pratiques qui touchent un Cercle intermédiaire ou une Biorégion exigent l'instruction et la validation procédurale du Cercle 2 ou 3 compétent, sans pouvoir hiérarchique. Les pratiques ayant un impact systémique global, y compris celles qui concernent les IA généralistes, le génie génétique et la géo-ingénierie, exigent la validation globale du Cercle 4 conformément aux articles 33 et 35.3. La validation globale vérifie les protocoles communs et les impacts supralocaux ; elle ne constitue pas un gouvernement central.

Art. 33 — Délibération scientifique et logique

33.1. Aucune décision irréversible ou relevant de la compétence du Cercle 2 ou d'un Cercle supérieur, y compris la modification d'un protocole interne d'un Cercle de compétence, ne peut être adoptée sans une instruction rationnelle, publique et vérifiable.

33.2. L'instruction consiste en un Dossier public préparé par le Cercle de compétence pertinent. Le Dossier comprend des données mesurables, plusieurs options avec l'évaluation des coûts, des bénéfices et des risques sur sept générations, les limites des connaissances et une section obligatoire de réfutation.

33.3. Le Dossier est soumis à une discussion publique ouverte à tous les Cercles. Chaque objection reçoit une réponse traçable. En l'absence de Dossier, la délibération est nulle. Aucun vote ne peut suspendre l'application du présent article.

Art. 34 — Consensus et mécanismes de décision

34.1. La méthode de décision principale est la recherche du consensus éclairé, après un Dossier en application de l'article 33 lorsqu'il est requis.

34.2. Si le consensus n'est pas atteint après deux séances de discussion facilitée, il est procédé au vote conformément à l'article 35. Une minorité représentant au moins dix pour cent des votants peut soulever une Objection de conscience ou de durabilité écologique. L'objection ne constitue pas un veto automatique, mais suspend l'effet de la partie contestée et déclenche une procédure obligatoire de réexamen et de réponse motivée conformément au Code de la délibération.

34.3. L'Assemblée de Communauté délibère sur l'organisation de la CBO, sur l'Entrepôt commun et sur la justice de Degré 1 et 2. Dans les Cercles 2–4, il n'y a pas de députés : des porte-parole y agissent avec un mandat impératif, tirés au sort parmi des volontaires aptes et par rotation pour un seul cycle. Le Cercle de

provenance peut les révoquer à tout moment en application de l’article 4.3. Les délibérations des Cercles 2 et 3 sont prises par l’Assemblée générale, composée de toutes les personnes ayant le droit de vote des Communautés de base concernées, qui votent individuellement en application de l’article 35.2 ; les porte-parole en assurent l’instruction et la coordination et ne disposent pas d’un vote propre.

34.4. Les consultations et les votes se déroulent par le Réseau fédéré open source. Le vote individuel est anonyme ; le décompte par Communauté est public et tracé sur un registre distribué. Les systèmes informatiques ne peuvent ni altérer le vote ni se substituer à la volonté de l’électeur.

Art. 35 — Types de vote et quorum

35.1. Les délibérations ordinaires du Cercle 1 sont approuvées à la majorité simple des votants, sans quorum minimal, sauf dans les cas où la Constitution ou les Codes fédératifs fixent un quorum ou une majorité renforcés pour la protection des minorités, de la santé, de la sécurité ou des limites écologiques.

35.2. Les délibérations à impact du Cercle 2 ou 3 exigent conjointement :

a) la majorité des deux tiers des Communautés de base participantes ;

b) la majorité des personnes votantes du Cercle 2 ou 3 concerné ;

c) le Dossier prévu à l’article 33.

35.3. Les initiatives ayant un impact systémique global du Cercle 4 exigent la majorité absolue des votants au niveau global et la majorité absolue des Cercles 3 ayants droit.

35.4. Aux fins de la Constitution et des Codes fédératifs, sont votants les personnes qui expriment un vote favorable ou contraire. Les personnes qui s’abstiennent prennent part à la délibération et comptent pour le quorum, mais ne sont comptées ni parmi les votants ni dans le calcul des majorités.

Art. 36 — Droit de vote, participation et solidarité

36.1. Le droit de vote et de délibération appartient à tout être humain à partir de l’âge de quatorze ans révolus. Il s’exerce inconditionnellement, indépendamment de la CdR, et ne peut pas être limité pour des motifs économiques, religieux, culturels ou contributifs, sauf dans les cas de cessation du statut de membre prévus par la Constitution. La délégation, l’achat et l’échange du vote sont interdits.

36.2. En cas de catastrophe, de pandémie grave ou de pénurie de ressources essentielles, le Protocole de solidarité peut être activé sur déclaration du Cercle 3 concerné ou sur demande concordante d’au moins dix Cercles 1 voisins.

36.3. Pendant l’urgence, les réserves des Entrepôts communs et la CBO peuvent être réaffectés en priorité vers les zones touchées et le Corps de protection civique peut être mobilisé.

36.4. L’urgence ne peut pas suspendre les droits de l’article 1.2, le désarmement prévu à l’article 16 ou les garanties de l’article 18 ; elle ne peut pas conférer de pouvoirs de commandement central ni durer plus de trente jours sans renouvellement par l’assemblée. Toute prorogation est motivée et enregistrée publiquement.

TITRE X — RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

Art. 37 — Modification de la Constitution

37.1. **Initiative empirique.** La proposition de modification ne peut être présentée que par un Cercle 1 qui a appliqué la norme objet de la révision pendant au moins vingt-quatre mois continus. Pour les normes qui ne sont pas appliquées directement par un Cercle 1, la condition est remplie par l’appartenance continue à la Confédération pendant la même période. La proposition est accompagnée d’un rapport d’impact fondé sur

des données réelles, vérifiables sur le Réseau fédéré, ainsi que d'un Dossier et d'une réfutation en application de l'article 33. L'initiative fondée exclusivement sur une idéologie ou sur un postulat non soumis à vérification est irrecevable.

37.2. **Expérimentation contrôlée.** La modification proposée est soumise à une expérimentation obligatoire de douze mois dans au moins cinq Communautés volontaires appartenant à des Cercles étendus différents, sélectionnées selon un critère de diversité socio-écologique. À son terme, un rapport de synthèse est publié sur le Réseau. Si une Communauté interrompt l'expérimentation avant son terme, elle motive et documente ce fait ; l'expérimentation peut se poursuivre pourvu qu'il reste au moins cinq Communautés valables et que les exigences de diversité prévues au présent alinéa soient respectées. L'expérimentation ne peut pas déroger au Noyau inviolable.

37.3. **Vote et Double majorité longue.** Au terme de l'expérimentation, la révision est soumise à un vote global ouvert pendant quatre-vingt-dix jours. L'approbation exige cumulativement :

a) les deux tiers des Cercles 1 ayants droit, répartis dans au moins trois Cercles étendus différents ;

b) les deux tiers de l'ensemble des votants.

37.4. **Noyau inviolable.** Sont soustraits à toute procédure de révision, même à la Double majorité longue :

a) les finalités visées à l'article 0 et les droits inviolables visés à l'article 1. Les exceptions prévues aux articles 1.3-bis, 18.7, 30.3 et 30.4 pour la récidive d'une extrême gravité contre l'intégrité physique ou contre les garanties communes et pour les mesures de sécurité destinées à protéger la personne lésée ou la communauté, ainsi que celle prévue par l'article 7.3-bis pour le refus persistant et injustifié de la CBO, ne peuvent pas être étendues à d'autres cas, mesures ou personnes ;

b) les interdictions de la reconnaissance biométrique de masse, du profilage biométrique et de l'IA centralisée visées aux articles 18.2, 19.2, 20.2 et 23.1, sans préjudice de l'exception de l'article 18.7 ;

c) le désarmement total visé à l'article 16 ;

d) l'interdiction d'une religion d'État visée à l'article 25.2 et les interdictions de la délégation, de l'achat, de l'échange et du conditionnement du vote visées à l'article 36.1 ;

e) le régime des Biens communs et l'interdiction de la propriété privée sur l'eau, l'air, la terre, l'énergie, les semences et la connaissance ;

f) le Cercle 0 en tant qu'unité inviolable visée à l'article 5.1, lettre a) ;

g) le principe de délibération scientifique visé à l'article 33 et le principe de coresponsabilité collective visé à l'article 2.3 ;

h) l'interdiction d'une IA qui décide à la place des personnes visée à l'article 19.6, le principe d'indépendance et de non-subordination des IA visé à l'article 20.1 et le droit aux facilitateurs et à la personne de confiance visé à l'article 31.5 ;

i) le caractère acéphale et non hiérarchique de la Confédération, la souveraineté de la Communauté de base et la subsidiarité visés aux articles 4.1, 4.2 et 32.1, ainsi que le tirage au sort, la rotation, le caractère temporaire des charges et l'interdiction de l'exercice professionnel et permanent de la politique et de la fonction judiciaire visés aux articles 4.3, 4.4, 6.5 et 31.2. Les durées, les intervalles et les limites numériques fixés dans ces articles peuvent être modifiés à la Double majorité longue, pourvu que toute charge reste temporaire, tournante et non immédiatement renouvelable, qu'aucune durée ne dépasse le double de celle prévue par le présent texte et qu'aucun intervalle entre deux mandats ne descende sous la moitié ;

j) le droit de quitter la Confédération et de vivre au moyen d'un Pacte de cohabitation autonome visé aux articles 4.8, 4.9 et 4.9-bis, le droit de retrait des Communautés visé à l'article 4.6 et le droit de quitter une Communauté visé à l'article 5.2 ;

k) le présent alinéa.

37.5. **Corrections matérielles.** Les erreurs matérielles, les renvois erronés et les harmonisations terminologiques qui ne modifient pas le contenu normatif sont corrigés selon une procédure simplifiée : la correction est publiée sur le Réseau pendant trente jours et est réputée approuvée si aucun Cercle 1 ne présente d’objection motivée. En cas d’objection, la procédure ordinaire s’applique.

TITRE XI — PREMIÈRE ADOPTION ET RÉGIME DE FONDATION

Art. 38 — Adoption, régime de fondation et progressivité

38.1. La Constitution et les Codes fédératifs entrent en vigueur, pour chaque Communauté de base, par l’acte d’adhésion délibéré par les personnes qui la constituent. Pour la Communauté associée, ils s’appliquent conformément à l’article 4.5 et au Code des relations extérieures. L’adhésion de chaque personne est individuelle, volontaire et révocable en application de l’article 4.8.

38.2. Tant qu’il n’existe pas au moins trois Cercles étendus, la révision de la Constitution ainsi que l’approbation et la modification des Codes fédératifs suivent le régime de fondation :

a) la proposition peut être présentée par un Cercle 1 qui a appliqué la norme pendant au moins six mois, ou qui démontre par un Dossier l’impossibilité de l’appliquer ;

b) l’expérimentation dure au moins six mois et se déroule dans au moins deux Communautés volontaires, ou dans l’unique Communauté existante ;

c) le vote reste ouvert pendant trente jours et exige cumulativement les deux tiers des Cercles 1 existants et les deux tiers de l’ensemble des votants.

38.3. Les modifications adoptées sous le régime de fondation sont soumises à ratification à la Double majorité longue dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la constitution du troisième Cercle étendu. La modification non ratifiée devient caduque et le texte antérieur entre de nouveau en vigueur ; les effets déjà produits sont maintenus.

38.4. Le Noyau inviolable de l’article 37.4 n’est pas modifiable, même sous le régime de fondation.

38.5. Chaque version de la Constitution et des Codes est publiée dans des archives ouvertes, versionnées et reproductibles, avec le registre des modifications et de leurs motivations.

38.6. Jusqu’à l’achèvement de la transition régie par le Code de la transition, la Constitution et les Codes s’appliquent dans le respect de l’ordre juridique en vigueur sur le territoire où opère chaque Communauté. Les dispositions qui présupposent le plein fonctionnement de la Confédération, y compris celles relatives à l’abolition de l’argent dans les rapports extérieurs, au régime définitif des biens et aux mesures de confinement, s’appliquent dans les limites et selon la progressivité fixées par ce Code.